

1500692-81.2021.8.26.0294

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2178499/2021 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN CAMARGO DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

LUAN CAMARGO DE SOUZA foi denunciado como incurso no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500692-81.2021.8.26.0294 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500692-81.2021.8.26.0294

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2178499/2021 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN CAMARGO DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

LUAN CAMARGO DE SOUZA foi denunciado como incurso no art. 33, "caput" da Lei nº

11.343/06, porque, no dia no 02 de julho de 2021, por volta das 02h17min, em imóvel localizado na Avenida Aguai, nº 566, Vila Antunes, na cidade de Cajati-SP, Comarca de Jacupiranga-SP, trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 5 eppendorfs de cocaína, bem como tinha em depósito outros 93 eppendorfs de cocaína, tudo totalizando 113g, 273g de maconha, acondicionadas em 83 porções, 134g de cocaína em forma de crack, acondicionadas em 137 eppendorfs, e 3g de skunk todas substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 68/69.

Resposta a acusação, às fls. 93/105.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas, bem como realizado o interrogatório do réu. Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório, passo a decidir.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 20 e laudo pericial de fls. 151/156.

A autoria é certa e recai sobre o réu, com base na prova testemunhal colhida em Juízo.

Os policiais militares relataram que, durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico, avistaram o acusado empreendendo fuga depois de perceber a presença da viatura. Contaram que conseguiram detê-lo e, em busca pessoal, localizaram entorpecentes. Indagado, o acusado apontou onde haveria mais drogas. Disseram que se dirigiram a este local, onde encontraram mais entorpecentes.

Os depoimentos dos policiais militares foram consonantes entre si e com as declarações prestadas na fase de inquérito, sem que exista nada que os desabone, tratando-se de prova suficiente para condenação.

O réu, por sua vez, negou os fatos, o que acabou isolado nos autos.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Passo a dosimetria da pena.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59, do Código Penal.

No caso, a natureza da droga deve ser valorada negativamente, considerando o alto potencial lesivo do crack para a saúde pública, quando comparado a outros tipos de entorpecente. Por tal razão, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na 2ª fase, aumento a pena em 1/6, em razão da reincidência (1501410-15.2020.8.26.0294), e fixo a pena intermediária em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa

Na 3ª fase, não há o que considerar.

Ante o exposto, CONDENO o réu LUAN CAMARGO DE SOUZA, a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que o réu seja portador de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado, em razão da reincidência.

Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, providencie-se a expedição de comunicação ao TRE, para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Expeça-se certidão de honorários em caso de advogado nomeado nos termos do convênio DPE/OAB.
Intime-se.

Jacupiranga, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA